

Понимание юридических аспектов стартапа, защита интеллектуальной собственности, разработка договоров

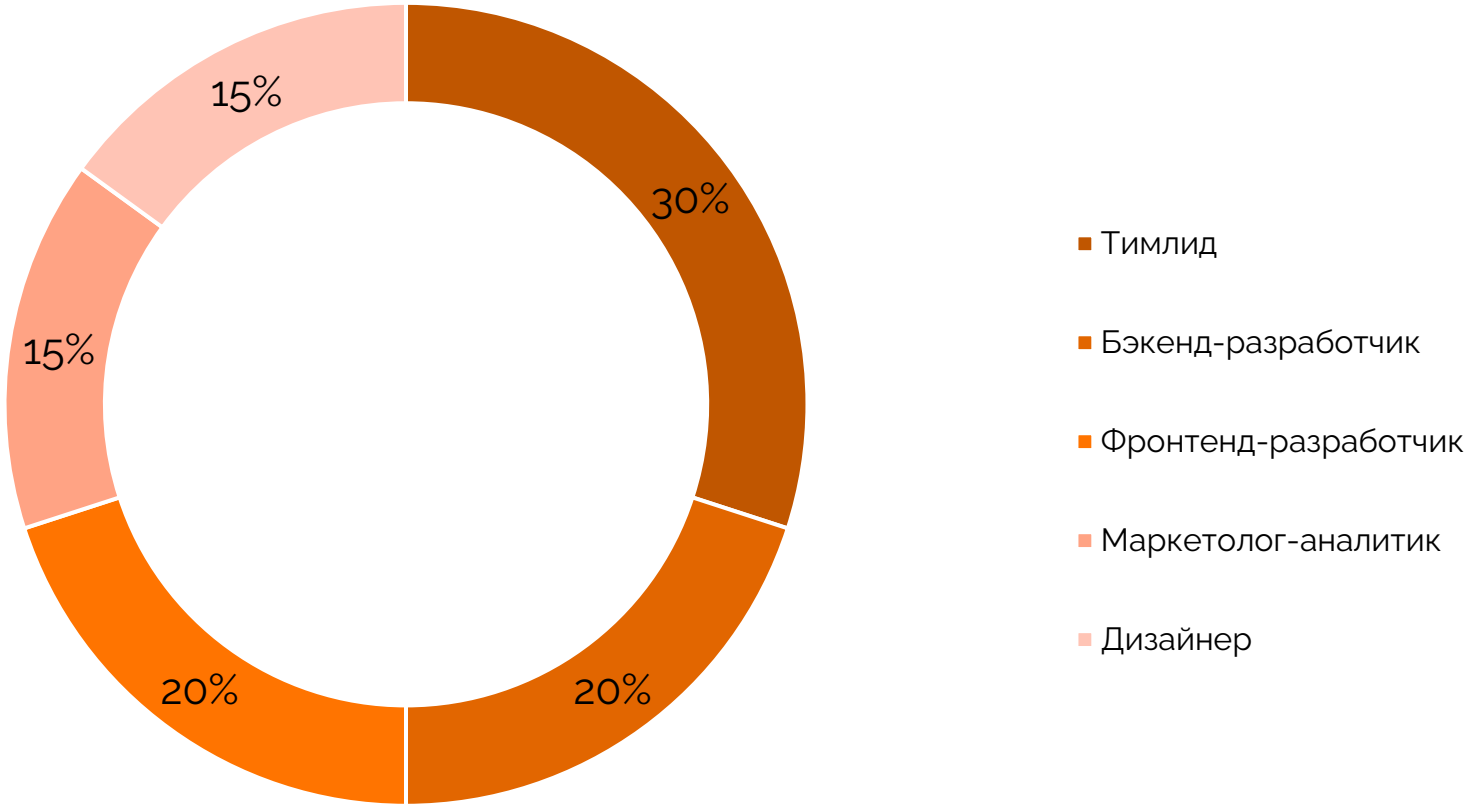
Выполнила команда №6
Бондаренко Фёдор
Коргин Илья
Соловьева Анна
Петрова Ксения
Рудницкий-Антипов Георгий

Правовая структура стартапа

Выбранная ОПФ: ООО

- Позволяет юридически *распределить доли между всеми сооснователями*.
- Является стандартной формой для *венчурных инвестиций*.
- Учредители *не отвечают по обязательствам компании личным имуществом* (в пределах уставного капитала).
- Права на код, дизайн, товарный знак *должны принадлежать юр. лицу, а не физ. лицу*.

Распределение долей



Управление

Генеральный директор: тимлид – действует от имени компании без доверенности.

Высший орган управления: общее собрание участников. Решения по ключевым вопросам (изменение устава, продажа долей, привлечение инвестиций) принимаются большинством голосов (не менее 2/3 или единогласно – по уставу).

Корпоративный договор рекомендуется подписать дополнительно к уставу. Регулирует порядок выхода участников, запрет конкуренции, механизм разрешения тупиковых ситуаций, преимущественное право покупки доли.

Ответственность

- Учредители несут риск убытков **в пределах внесённых вкладов**.
- Компания отвечает по обязательствам всем своим имуществом.
- Генеральный директор несёт субсидиарную ответственность при банкротстве по своей вине.

Налоговый режим

УСН «Доходы» (6%) – налог с оборота. Это проще, чем «Доходы минус расходы» (15%), так как затраты на разработку и маркетинг сложно подтверждать документально на раннем этапе.

Страховые взносы: 30% с выплат сотрудникам в пределах базы (2 979 000 ₽ в 2026 г.), свыше – 15,1%. Даже при отсутствии зарплаты у директора взносы начисляются с МРОТ.

НДС: с 2026 года порог для уплаты НДС – 20 млн ₽ годовой выручки. Для стартапа на ранней стадии это далёкий порог.

Документы для регистрации

- Заявление по форме Р11001;
- Устав (с прописанной возможностью продажи долей, инвестирования, выхода участников);
- Протокол общего собрания учредителей;
- Квитанция об уплате госпошлины (4 000 ₽ офлайн);
- Документ на юридический адрес.

Интеллектуальная собственность

Объект ИС	Тип права	Документ
Исходный код приложения	Авторское право (возникает автоматически)	Трудовые договоры с разработчиками + акты приёма-передачи прав
Дизайн интерфейса, логотип	Авторское право	Договор с дизайнером + акт передачи исключительных прав
Название «СоставОК»	Товарный знак (свидетельство)	Заявка в Роспатент
База данных товаров	Смежное право изготовителя базы данных	Договоры с источниками данных (Open Food Facts, ритейлеры)

Ключевые документы на старте

1. Трудовые договоры с разработчиками и дизайнером

- Обязательно включить пункт: «Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках трудовых обязанностей, принадлежат работодателю (ООО «СоставОК»)».
- Подписать акты приёма-передачи прав на уже созданные элементы (код, дизайн).

2. Заявка на товарный знак

- Подать в Роспатент в первые 1-2 мес. После регистрации ООО (срок регистрации 8-12 месяцев).
- Предварительно проверить название на конфликты через базу Роспатента.
- Классы МКТУ: 9 (программное обеспечение), 42 (разработка ПО, SaaS).

Ключевые документы на старте

3. Пользовательское соглашение и политика конфиденциальности

- Для B2C-приложения – обязательны.
- Соответствие ФЗ-152 «О персональных данных».
- Указать какие данные собираются, как хранятся, кому передаются, как пользователь может отозвать согласие.

4. Партнёрское соглашение между сооснователями

- Регулирует вклады, распределение долей, порядок принятия решений, механизм выхода, запрет конкуренции.



Спасибо за внимание!